

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת פנינה תמנו
מתן כהנא

5117/25/פ

הצעת חוק גירוש משפחות מחבלים (תיקון – הרחבת והבניית שיקול הדעת), התשפ"ה–2024

1. תיקון שם החוק 1. בחוק גירוש משפחות מחבלים, התשפ"ה–2024¹ (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "גירוש משפחות מחבלים" יבוא "לגירושו של מי שמעודד או מסית לטרור".
2. תיקון סעיף 1 2. בסעיף 1 לחוק העיקרי, ההגדרה "בן משפחה" – תימחק.
3. תיקון סעיף 2 3. בסעיף 2 לחוק העיקרי –
- (1) בכותרת השוליים, במקום "בן משפחה של מחבל" יבוא "מעודד או מסית לטרור";
- (2) בסעיף קטן (א) –
- (א) ברישה, במקום "בן משפחה של מחבל" יבוא "אדם", במקום "בכפוף" יבוא "לאחר התייעצות עם שר הביטחון, קבלת חוות דעת של שירות הביטחון הכללי, קבלת חוות דעת משפטית של היועץ המשפטי לממשלה ובאישור בית המשפט לעניינים מינהליים ובכפוף", ובמקום "אותו בן משפחה" יבוא "אותו אדם";
- (ב) בפסקה (2), במקום "אהדה ושבח" יבוא "שבח".
4. תיקון סעיף 3 4. (א) בסעיף 3 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "על ידי בן משפחה של מחבל" יבוא "לעניין אדם מסוים", במקום "את בן המשפחה" יבוא "את אותו אדם" ובמקום "לבן המשפחה" יבוא "לאדם".

¹ ס"ח התשפ"ה, עמ' 32.

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "את בן המשפחה" יבוא "את אותו אדם".

דברי הסבר

בשנים האחרונות, ובפרט לאחר תחילתה של מלחמת חרבות ברזל, שפרצה בעקבות מתקפת הטרור שהחלה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), התגברו המקרים שבהם אזרחים ובעלי רישיון לשיבת קבע מסייעים ובעלי קשר בפעולות טרור.

הצעת החוק נועדה לטפל במקרים בהם אזרחים ותושבים ישראלים שלפי חוק המאבק בטרור היה בידיהם מידע על טרור אך לא פעלו כדי למנוע אותו, או סייעו וקשרו קשר לעבירת טרור בדרך אחרת. היא נוגעת לכלל האזרחים והתושבים אשר ביצעו מעשים אלו, בין אם יש להם קשר משפחתי לפעילי הטרור עצמם ובין אם לאו, ולכן מרחיבה את החוק הקיים המאפשר גירוש בני משפחה בלבד, אך לא יכסה למשל שותף לדירה של המחבל.

יודגש כי הצעת החוק נועדה לטפל גם במקרים של תמיכה מפורשת במעשי הטרור, ולכן הוסרה המילה "אהדה" מהחוק המקורי, כדי שמקרה של ביצוע "לייק" בלבד לא יהיה עילה לגירוש.

בנוסף, הצעת החוק מגדילה את הבסיס המודיעיני והמשפטי הדרוש לשם הגירוש, כך שעל שר הפנים להיוועץ עם שר הביטחון, ולהתבסס על חוות דעת מודיעינית כתובה של שירות הביטחון הכללי, ולקבל חוות דעת משפטית מהייעוץ המשפטי לממשלה. לבסוף, ההחלטה על גירוש כאמור תהיה באישור בית המשפט לעניינים מינהליים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בכסלו התשפ"ה (02.12.2024)